

【제 목】: 자체 성폭력 피해 예방지침 마련에 관한 사항 (개선)

【내 용】

- 우리 원에서는 성희롱을 예방하고 건강한 근무환경 및 조직문화를 조성하기 위하여 「양성평등기본법」에 따라 성희롱 예방교육, 고충 전담창구의 설치·운영, 피해자 보호 및 비밀유지 의무에 관한 사항 등을 규정한 「성희롱예방지침」을 제정·시행하고 있다.

☞ 참고자료: 우리 원 【성희롱예방지침】

제1조(목적) 이 지침은 「양성평등기본법」 제3조 및 제31조, 동법 시행령 제19조 및 제20조에 따라 건강보험심사평가원의 성희롱 예방을 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

- 한편, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조(성폭력 예방교육 등) 제1항 및 동 법 시행령 제2조(성폭력 예방교육 등의 실시) 제2항에서 공직유관단체의 장은 성폭력 예방교육 실시 및 자체 성폭력 피해 예방지침을 마련하는 등 필요한 조치를 하여야 하고, 이 경우 「양성평등기본법 시행령」 제20조에 따른 성희롱 방지 조치와 통합하여 할 수 있다고 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률】

제5조(성폭력 예방교육 등) ① 국가기관 및 지방자치단체의 장, 「유아교육법」 제7조에 따른 유치원의 장, 「영유아보육법」 제10조에 따른 어린이집의 원장, 「초·중등교육법」 제2조에 따른 각급 학교의 장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공단체의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 성교육 및 성폭력 예방교육의 실시, 기관 내 피해자 보호와 피해 예방을 위한 자체 예방지침 마련, 사건발생 시 재발방지대책 수립·시행 등 필요한 조치를 하고, 그 결과를 여성가족부장관에게 제출하여야 한다.

② ~ ⑪ (생략)

☞ 참고자료: 【성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 시행령】

제2조(성폭력 예방교육 등의 실시) ① 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제5조제1항에서 “대통령령으로 정하는 공공단체”란 다음 각 호의 기관 또는 단체를 말한다.

1. 「고등교육법」 제2조 각 호의 학교 및 그 밖에 다른 법령에 따라 설립·운영되는 학교
2. 「공직자윤리법 시행령」 제3조의2제2항에 따라 인사혁신처장이 관보에 공직유관단체로 고시한 기관·단체(같은 조 제3항에 따라 공직유관단체에서 제외된 것으로 보는 기관·단체는 제외한다)

② 국가기관 및 지방자치단체의 장, 「유아교육법」 제7조에 따른 유치원의 장, 「영유아보육법」 제10조에 따른 어린이집의 원장, 「초·중등교육법」 제2조에 따른 각급 학교의 장 및 제1항 각 호의 기관 또는 단체의 장(이하 “국가기관 등의 장”이라 한다)은 법 제5조제1항에 따라 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 이 경우 「양성평등기본법 시행령」 제20조에 따른 성희롱 방지조치와 통합하여 할 수 있다.

1. 해당 기관·단체에 소속된 사람 및 학생 등을 대상으로 매년 1회 이상, 1시간 이상의 성교육 및 성폭력 예방교육(이하 “성폭력 예방교육”이라 한다) 실시. 이 경우 기관·단체에 신규임용된 사람에 대해서는 임용된 날부터 2개월 이내에 교육을 실시하여야 한다.
2. 성폭력 예방교육 연간 추진계획 수립
3. 자체 성폭력 피해 예방지침 마련
4. 해당 기관·단체 내 성폭력 발생 시 재발 방지대책의 수립 및 시행
5. 그 밖에 해당 기관·단체 내 성폭력을 예방하기 위하여 필요한 조치

③ ~ ⑩ (생략)

○ 그런데, 우리 원은 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 시행령」에 따라 성폭력 피해에 대한 별도의 예방지침을 운영하고 있지 않고 있고, 현재 시행중인 우리 원 「성희롱예방지침」에도 성폭력과 관련한 내용은 규정되어있지 않은 사실이 확인된 바, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 및 동법 시행령에 따라 자체 성폭력 피해 예방지침 또한 운영할 필요가 있다.

○ 또한, 「양성평등기본법」 및 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」의 소관부처인 여성가족부에서는 공직유관단체등의 자체 지침 마련을 위한 안내로서 ‘성희롱·성폭력 예방지침 표준안 및 해설’을

두고 있으며, 조사 과정의 외부 전문가 참여, 피해자의 의견 청취, 위원회 구성 시 위원에 대한 기피 신청권 등 피해자 등 보호를 위한 여러 장치를 마련해놓고 있다.

- 하지만, 우리 원 「성희롱예방지침」에는 피해자 등 보호에 대한 기본적인 내용만 규정되어 있을 뿐, **【표】 ‘피해자 등 보호 관련규정 비교’**와 같이 여성가족부 ‘성희롱·성폭력 예방지침 표준안’에 비해 피해자 관련 규정들의 미비가 확인된 바, 직장 내 성희롱·성폭력에 대한 적극적 대응방안의 일환으로 피해자 등 보호 관련규정을 강화할 필요가 있다.

 참고자료: 【표】 피해자 등 보호 관련규정 비교

구분	여가부 표준안	우리 원 지침
외부 전문가의 조사 참여, 자문	제10조(조사) ① ~ ③ (생략) ④ 공정하고 전문적인 조사를 위하여 조정과정에 외부 전문가를 참여시키거나 외부 전문가의 자문을 얻을 수 있다. ⑤ ~ ⑥ (생략)	미비
조사 과정중의 피해자 보호	제10조(조사) ① ~ ② (생략) ③ 고충상담원은 제2항에 따른 조사 과정에서 피해자등이 성적 수치심 등을 느끼지 아니하도록 하여야 한다. ④ ~ ⑥ (생략)	미비
피해자 등에 대한 조사 진행상황 안내	제10조(조사) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ 성희롱·성폭력사건 조사 진행상황을 피해자 등에 게 서면, 온라인, 전화 등 방법을 통해 알려주어야 한다.	미비
위원회 위원에 대한 기피, 회피 제도	제14조(위원회의 회의) ① (생략) ② 위원회 위원 중 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우 신고인은 특정위원을 기피신청 할 수 있고, 해당위원은 회피할 수 있다. ③ ~ ⑤ (생략)	미비
피해자의 의견 청취	제16조(징계) ① (생략) ② 000기관의 장은 제1항에 따른 행위자에 대한 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해자의 의견을 들어야 한다. ③ ~ ④ (생략)	미비

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」에 따라 우리 원 자체 성폭력 피해 예방지침을 마련하고, 여성가족부 ‘성희롱·성폭력 예방지침 표준안’에 따라 우리 원 「성희롱 예방지침」 중 피해자 등 보호 관련규정을 강화하여 주시기 바랍니다. (개선)